تاسعاً: كتاب النكاح والطلاق

ويشتمل على أحد عشر باباً :

الباب الأول: في النكاح، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف النكاح ، وأدلة مشروعيته :

أ- تعريف النكاح :

النكاح لغة : الضم والجمع والتداخل ، يقال :مأخوذ من : تناكحت الأشجار ، إذا انضم بعضها إلى بعض ، أو من : نكح المطر الأرض ، إذا اختلط بثراها .

وشرعاً : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر ، على الوجه المشروع .

ب- أدلة مشروعية النكاح :

الأصل في مشروعية النكاح : الكتاب والسنة والإجماع .

فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة : منها قوله تعالى : ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ﴾ [النساء :٣] . وقوله تعالى : ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ(١) مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ ﴾ [النور :٣٢] .

وأحاديث كثيرة ، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : (يا معشر الشباب ، مَن استطاع منكم الباءة(٢) فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء)(٣) . وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (تزوجوا الودود الولود ؛ فإني مكاثر بكم الأمم)(٤) .

وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح .

---

(١)الأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من الرجال ، ومن لا زوج لها من النساء . (النظم المستعذب ١٢٦/٢) .

(٢)الباءة : النكاح والتزوج ، والمقصود هنا : تكاليف الزواج ومؤنه .

(٣)رواه البخاري برقم (٥٠٦٦) ، ومسلم برقم (١٤٠٠) ، والمراد بالصوم وجاء : أي قاطع لشهوة النكاح .

(٤)رواه أبو داود برقم (٢٠٣٥) ، والنسائي برقم (٦٥١٦) وصححه الألباني ، انظر : (صحيح النسائي رقم ٣٠٢٦) .